

1502736-77.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2344509/2021 - DEL.POL.SUZANO, 22023902 - DEL.POL.SUZANO, 4813/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2344509 - DEL.POL.SUZANO, 2344509/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502736-77.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502736-77.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2344509/2021 - DEL.POL.SUZANO, 22023902 - DEL.POL.SUZANO, 4813/21/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2344509 - DEL.POL.SUZANO, 2344509/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

GUILHERME FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (processo desmembrado porque não foi citado), EDERSON DA SILVA SANTOS e DANIEL GUIMARÃES LUCIO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois conforme consta em denúncia, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Claudemar Otávio Oliveira, 01, Estrada do Areião, nesta cidade e comarca de Suzano, os acusados, supostamente agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito, nas imediações de estabelecimentos religiosos, para fins de tráfico, 59 (cinquenta e

nove) porções de cocaína, com massa líquida de 50,62g, e 04 (quatro) porções de maconha, com massa líquida de 2,45g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, nas proximidades do Ministério Apostólico Embaixada do Reino, da Assembleia de Deus e da Igreja Batista Missionária, os acusados supostamente traziam consigo parte das drogas acima mencionadas e tinham em depósito as demais, todas destinadas a fomentar o tráfico ilícito na região. Em patrulhamento, Policiais Militares visualizaram os acusados em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os acusados supostamente teriam tentado empreender fuga, porém, sem sucesso.

Em tese, durante a abordagem, com Daniel teria sido localizada a quantia de R\$ 77,00 (setenta e sete reais) em notas de pequeno valor e, com Guilherme, uma porção de maconha e a quantia de R\$ 63,00 (sessenta e três reais). Por sua vez, com Ederson nada de ilícito foi localizado.

Em buscas pelo local onde os acusados foram inicialmente avistados, os agentes públicos localizaram uma sacola plástica com o restante das drogas acima discriminadas (59 porções de cocaína e 03 de maconha) – embaladas da mesma forma daquela localizada em poder de Guilherme –, além da quantia de R\$555,75 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04; 22.

Boletim de Ocorrência às fls. 05/08.

Auto de exibição e apreensão às fls. 17/18.

Laudo de constatação às fls. 36/39; 40/45.

Laudo químico toxicológico às fls. 136/138; 39/141.

Laudo croqui do local às fls. 154/157.

Laudo pericial - peças às fls. 162/164.

Laudo pericial de lesão cautelar às fls. 259/260.

Laudo lesão corporal às fls. 261/262; 263/264.

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2022 (fls. 148/152), os réus EDERSON DA SILVA SANTOS e DANIEL GUIMARÃES LUCIO foram devidamente citados e apresentaram defesas prévias (fls. 71/72). O processo foi desmembrado em relação ao acusado Guilherme.

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais apresentada em memoriais a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas,

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se aos acusados a prática do delito configurado no artigo 33, caput, c.c. art 40, inciso III da Lei 11.343/06

A acusação é improcede.

Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas nas proximidades de instituição de ensino praticado por GUILHERME FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, EDERSON DA SILVA SANTOS e DANIEL GUIMARÃES LUCIO está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado que continha as drogas em seu poder, bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (36/39; 40/45) e laudos químico-toxicológicos (136/138; 39/141.), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica, bem como pelo laudo pericial croqui do local (fls.154/157) que comprova a aplicação da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de entorpecentes.

A autoria, por sua vez, é duvidosa, senão vejamos.

O réu EDERSON DA SILVA SANTOS, no ato do seu interrogatório em juízo, disse que mora no local desde criança. Disse que estava passando, subindo as escadas, apareceram dois policiais. Passou pelo ponto de drogas e viu uma viatura. Não viu ninguém correndo. Disse que retornou para a sua casa e quando quase chegou na sua casa, foi abordado e conduzido até o ponto de droga por onde tinha passado. Disse que o local é passagem para sair de sua casa. Conheci apenas o Daniel de vista. Disse que em nenhum momento correu dos policiais, apenas continuou andando. Não viu as drogas apreendidas. Depois que foi abordado os policiais apareceram com os outros dois meninos e colocaram os três sentados juntos. Depois pararam a viatura do canil e fizeram buscas com cachorro. Trabalha de azulejista com o seu pai.

O réu DANIEL GUIMARÃES LUCIO, no ato do seu interrogatório em juízo, disse que estava indo comprar maconha. Trabalha no farol vendendo chocolate. Quando foi comprar seu entorpecente, ouviu "corre, corre". Foi abordado. Seguraram o depoente bastante tempo. O canil veio e encontraram a droga no mato. Conhece o Ederson de vista, porque mora na região. Não viu o Ederson na fila. Disse que depois que correu, quando viu a viatura, foi detido, neste momento lhe colocaram juntamente com o Ederson com o Guilherme. Não chegou a ver o momento em que encontraram as drogas. Disse que vende chocolate e as vezes trabalha de cobrador na Van.

Rodrigo de Oliveira Mota, policial militar, em juízo, disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de vendas. Se aproximaram do local onde viram um indivíduo de camiseta azul e boné branco. Esse indivíduo ao ver a aproximação avisou os demais que estavam a cerca de 3 a 4 metros. Os três correram sentido a vegetação. Abordaram os três o Daniel era o com camiseta azul e boné branco e que teria avisado para os demais correrem. Com o Daniel localizaram dinheiro, com Guilherme tinha dinheiro e uma porção de maconha. Com o Ederson nada de ilícito foi encontrado. No local de partida dos acusados Ederson e Guilherme localizaram diversas unidades de cocaína, três unidades de maconha. Diante desses fatos todos foram conduzidos até a delegacia de polícia. Ao serem questionados os três negaram a prática do crime de tráfico de drogas. Quando se aproximaram dos acusados não dava para saber o local exato de onde partiram, mas estavam a cerca de dois ou três metros do local em que foi encontrada a maior parte do entorpecente. Não conseguiu ver o momento em que supostamente os acusados jogaram a sacola encontrada.

No mesmo sentido, Pedro Henrique Maris, policial militar, em juízo, disse que estavam em patrulhamento em local que era conhecido como ponto de venda de drogas. Ao se aproximarem um dos indivíduos, com camiseta azul e boné branco (Daniel) avistou a viatura e correu juntamente com mais dois. Disse que na abordagem uns

tinham dinheiro trocado no bolso, um tinha uma unidade de droga no bolso. Em relação ao que não tinha nada em seu poder, retornaram ao local de partida dele e apreenderam uma bolsa com entorpecentes. A droga encontrada com um deles era da mesma qualidade do entorpecente encontrado na bolsa apreendida posteriormente. Disse que com o Ederson nada ilícito foi encontrado, mas retornaram no local de partida dele e encontraram uma bolsa com entorpecentes. O acusado Ederson, antes de partir, estava a cerca de um metro, um metro e meio do local em que encontraram a bolsa com entorpecentes. Não pode perceber se o Daniel avisou os demais acerca da presença do depoente e seu colega. Não se recorda da versão dos acusados sobre os valores encontrados. As drogas encontradas na bolsa foram encontradas através do cão de faro. Disse que não era possível localizar as drogas sem o auxílio de cão uma vez que o local é depósito de lixo.

Assim, em que pese a comprovação de materialidade, conclui-se que a não há comprovação de autoria.

Ora, com os acusados foi encontrado apenas uma porção de maconha, sendo que a bolsa encontrada com drogas não o foi na posse de nenhum dos acusados, sendo que para que fosse possível a localização da bolsa com drogas, se fez necessária a utilização de cão farejador, o que traz dúvidas acerca de quem seria o possuidor de tal entorpecente.

Diante destas considerações, a improcedência da presente ação é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para absolver EDERSON DA SILVA SANTOS e DANIEL GUIMARÃES LUCIO, da imputação do do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06 na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição dos acusados, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e arquivem-se os autos, expedindo-se o necessário; b) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; c) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Suzano, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA